

개선 요구

1. 제 목 : 온비드 낙찰수수료 부과 기능 개선 필요
2. 소관부점 : 온비드사업처
3. 내 용 :

가. 업무개요

온비드사업처는 국가기관, 지방자치단체, 교육기관 등 이용기관이 자산처분을 위한 입찰업무를 인터넷상에서 처리할 수 있도록 지원하는 전자자산처분시스템인 온비드 서비스를 제공하고 있으며

온비드를 이용하여 입찰공고 또는 전자입찰을 실시하는 이용기관 회원에게는 공고등록(대행) 완료 전에 대해 등록(대행)수수료를, 전자입찰 낙찰물건에 대해 낙찰수수료를 부과하는 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「온비드 관리·운영 요강」(이하 “요강”이라 한다) 제16조에 따르면 온비드사업처는 온비드를 이용하여 입찰공고 또는 전자입찰을 실시하는 이용기관회원에게 「업무방법서」[별표 3] “수수료와 비용 요율표”에 따라 등록수수료, 등록대행수수료 및 낙찰수수료를 부과하여야 하는데

등록수수료는 공고등록 완료 건에 대하여 물건별 100천 원(전자입찰은 등록수수료 면제)을, 등록대행수수료는 공고등록대행 완료 건에 대하여 등록 물건 수에 따라 10건 이하 40천 원부터 30건 초과 100천 원까지 차등하여 부과하도록 하고 있으며, 낙찰수수료는 전자입찰 낙찰물건에 대하여 낙찰금액별로 [표 22]와 같이 일정액을 부과하도록 하고 있다.

[표 22] 낙찰수수료 부과 기준

낙찰금액	낙찰수수료
1백만원 이하	(낙찰금액×2.5%) + 5,000원
1백만원 초과 ~ 5백만원 이하	(낙찰금액-1백만원) ×1.5% + 30,000원
5백만원 초과 ~ 1천만원 이하	(낙찰금액-5백만원) ×1.0% + 90,000원
1천만원 초과 ~ 3천만원 이하	(낙찰금액-1천만원) ×0.7% + 140,000원
3천만원 초과 ~ 5천만원 이하	(낙찰금액-3천만원) ×0.6% + 280,000원
5천만원 초과 ~ 1억원 이하	(낙찰금액-5천만원) ×0.5% + 400,000원
1억원 초과 ~ 3억원 이하	(낙찰금액 -1억원) ×0.05% + 650,000원
3억원 초과 ~ 5억원 이하	(낙찰금액 -3억원) ×0.03% + 750,000원
5억원 초과 ~ 25억원 이하	(낙찰금액 -5억원) ×0.02% + 810,000원
25억원 초과 ~ 54억원 이하	(낙찰금액-25억원) ×0.01% + 1,210,000원
54억원 초과	1,500,000원

※ 낙찰금액 10만 원 이하는 낙찰수수료 5,000원, 낙찰수수료 천원 미만 금액은 절사함

따라서, 온비드사업처는 낙찰금액에 따라 낙찰수수료를 맞게 부과하여야 하고, 이를 위해 수수료 부과 기준이 되는 낙찰금액 산정을 위한 공매 관련 데이터가 시스템에 올바르게 입력될 수 있도록 관리하여야 한다¹⁾.

1) 등록수수료 및 등록대행수수료는 수수료 구조가 단순하여 잘못 부과하는 사례가 발생하지 않음

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 온비드사업처에서 이용기관회원에게 부과한 낙찰수수료 총 △△△,△△△건의 실태를 점검한 결과

□□□□□□□□회의 □□로 부지 부동산 임대 전자입찰공고(공고번호 △△△△△-△△△△△-00)의 경우 입찰공고에서 정한 임대기간(2020. △. △△. ~2021. △. △△.)에 대한 임대료 총액인 △△△,△△△천 원을 낙찰금액으로 하여 낙찰수수료 △△△천 원을 부과하였어야 하는데, 이용기관회원인 □□□□□□□□회의가 공매 정보 입력 시에 예정가격을 전체 임대기간이 아닌 월 임대료로 공고하여 월 임대료인 △△,△△△천 원을 낙찰금액으로 계산하여 수수료 △△△천 원을 부과하는 등

[별표 3] “온비드 낙찰수수료 정정 내역”과 같이 △△건의 이용기관 회원 공매 데이터 입력 오류로 인해 온비드 시스템에서 자동으로 계산 되는 낙찰수수료 산출금액에 오류가 발생한 사실이 있다²⁾.

그 원인을 분석한 결과 임대(대부) 입찰의 경우 상기 사례와 같이 공고에서 정한 전체 기간 동안에 해당하는 임대료 총액을 입찰에 부쳐 낙찰자로 선정된 자의 입찰가격을 낙찰금액으로 정하여야 하는데도³⁾, 이용기관회원이 공고 등록 시 전체 기간이 아닌 월 임대료 등을 예정 가격으로 입력하였고

2) 온비드사업처는 2020년 상반기 낙찰수수료 부과에 대해 전수조사를 실시하여 ①단가 입찰 공고 시 수량 및 예계량 오류 입력, ②매출 연동 임대 방식 진행시 임대료 총액 또는 매출액 총액을 미반영한 낙찰요율에 부과된 낙찰수수료, ③임대(대부)입찰시 입찰 공고에서 정한 임대기간 전체가 아닌 일부 기간 임대료(예. 월임대료)에 부과된 낙찰 수수료 등 총 △△건에 수수료 △△,△△△천 원을 추가 부과하였음

3) 「이용기관회원 온비드 이용약관」 (이하 “이용약관”이라 한다) 제23조 제1항 제2호 라목

매출 연동 임대방식의 경우 입찰공고에서 정한 임대기간과 같은 과거의 임대기간 동안에 발생한(또는 장래에 발생할) 임대료 총액 또는 매출액 총액에 낙찰요율을 곱한 금액에 입찰공고에서 정한 임대기간을 곱한 금액을 낙찰금액으로 정하여야 하는데도⁴⁾, 이용기관회원이 공고 등록 시 세부 정보의 예정가격을 비공개 또는 '0원' 등으로 입력하였으며⁵⁾

단가 입찰의 경우 낙찰단가에 총 입찰수량 또는 예계량⁶⁾을 곱한 금액을 낙찰금액으로 정하여야 하는데도⁷⁾, 이용기관회원이 공고 등록 시 세부 정보의 '수량' 란에 총 입찰수량 또는 예계량이 아닌 '1점'을 입력⁸⁾하였기 때문에 낙찰금액 및 낙찰수수료가 잘못 계산되었다.

낙찰수수료는 전자입찰 낙찰물건에 대하여 낙찰금액별 일정액을 부과하기 때문에 낙찰금액 산정의 근거가 되는 공매 관련 데이터의 관리가 중요하므로 이용기관회원이 공고 등록 시 사용하는 공매 정보 입력 화면을 수정하여

임대(대부) 입찰의 경우 전체 임대기간을 입력하도록 하여 공고에서 정한 임대 기간 동안의 총 임대료에 대해 입찰하도록 하고, 매출 연동

4) 이용약관 제23조 제1항 제2호 라목

5) □□□□□□□□공단 □□□□병원의 □□식당 □□차량 운영사업자 선정(공고번호 △△△△△△-△△△△△△-00)의 경우 입찰 공고문의 계약기간에 대한 추정매출액 △△△,△△△천 원에 낙찰된 위탁 지급수수료율 △△%를 곱한 △△△,△△△천 원을 낙찰금액으로 계산하여 낙찰수수료 △△△천 원을 부과하였어야 하는데도, 이용기관회원인 □□□□병원이 공고 등록 시 예정금액을 비공개로 하여 낙찰된 위탁 지급수수료율인 '△△%'가 온비드 상 낙찰금액 '△△원'으로 계산되어 수수료 △천 원을 부과함

6) 豫計量, 예상되는 부피 및 무게 등의 계량

7) 이용약관 제23조 제1항 제2호 나목

8) □□□□□□서의 불용물품 및 □□고품 고철 매각(공고번호 △△△△△△-△△△△△△-00)의 경우 매각물품 예상중량인 '△,△△△kg'에 낙찰단가 △△△원을 곱한 총액 △△△,△△△원을 낙찰금액으로 계산하여 낙찰수수료 △△천 원을 부과하였어야 하는데도, 이용기관회원인 □□□□□□서가 공고 등록 시 물건 세부 정보의 '수량' 란에 '1점'으로 잘못 입력하여 낙찰단가인 △△△원을 낙찰금액으로 계산하여 수수료 △천 원을 부과함

임대방식의 경우 매출액과 임대 기간 및 인원, 일수 등 필수 정보를 입력하도록 하여 낙찰된 지급수수료율에 매출액과 임대 기간을 반영한 매출 연동 예상 임대료 금액에 대해 입찰하도록 하며, 단가 입찰의 경우 물건·공고 등록 시 수량에 전체 수량 및 예계량을 입력하도록 안내 문구를 추가하고, 수량을 잘못 입력하는 경우 수수료 정정 부과 예정임을 고지하는 등 이용기관회원의 입력 오류를 방지함으로써 적정한 낙찰 수수료가 부과될 수 있도록 시스템을 개선할 필요가 있다⁹⁾.

[소관부점 의견] 단가입찰 수수료 오류는 이용기관회원 교육 등에도 불구하고 지속적으로 발생하는 문제점으로 해결방안을 강구중에 있으며, 공고 등록 세부 정보 입력 시 알림 및 주의 문구를 추가하여 이용기관회원의 데이터 입력 오류를 줄이는 방안을 검토 중이라고 하였다.

4. 조치할 사항

온비드사업처장은 임대(대부)입찰 및 매출 연동 임대방식의 경우 전체 기간에 대한 총 임대료 및 매출연동 예상 임대료 금액으로 입찰하도록 하는 등 온비드 낙찰수수료 계산의 오류가 발생하지 않도록 온비드 시스템을 개선하시기 바랍니다. (개선)

9) 단가입찰 시 공매 정보 입력 오류와 관련하여 안내 문구 및 수수료 정정 반환에 대한 내용 고지 등 시스템 개선은 감사기간 동안 조치 완료함

[별 표 3]

온비드 낙찰수수료 정정내역 (2015. 7. 1.~2020. 7. 31.)

(단위 : 원)

순 번	기관명	공고관리 번호	내 용	종전 낙찰 금액	종전 수수료 (A)	실제 낙찰금액	재산정 수수료 (B)	비고	차액 (B-A)
--------	-----	------------	--------	----------------	------------------	------------	-------------------	----	-------------

“기재생략”

순 번	기관명	공고관리 번호	내 용	종전 낙찰 금액	종전 수수료 (A)	실제 낙찰금액	재산정 수수료 (B)	비고	차액 (B-A)
--------	-----	------------	--------	----------------	------------------	------------	-------------------	----	-------------

순 번	기관명	공고관리 번호	내 용	종전 낙찰 금액	종전 수수료 (A)	실제 낙찰금액	재산정 수수료 (B)	비고	차액 (B-A)
--------	-----	------------	--------	----------------	------------------	------------	-------------------	----	-------------
